

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

3844/25/פ

הצעת חוק הארכת תקופת צינון למשרתים במערכת הביטחון (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

- תיקון חוק הבחירות. 1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ (להלן – חוק הבחירות לכנסת) בסעיף 56(א)(4)(1), במקום "שלוש" יבוא "עשר" והסיפה החל במילים "לענין בחירות" – תימחק.
- תיקון חוק הממשלה. 2. בחוק הממשלה, התשס"א–2001² (להלן – חוק הממשלה), בסעיף 5א, במקום "שלוש" יבוא "עשר".
- תחולה. 3. חוק זה יחול על מי שסיימו את שירותם לאחר יום פרסומו של חוק זה.
- תחילה. 4. (א) תחילתו של סעיף 56(א)(4)(1) לחוק הבחירות לכנסת, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום תחילת הגשת רשימות המועמדים לכנסת העשרים ושש בהתאם להוראות סעיף 57(ט) לחוק הבחירות לכנסת.
- (ב) תחילתו של סעיף 5א לחוק הממשלה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כינון הממשלה לאחר יום הבחירות לכנסת העשרים ושש.

דבריו הסבר

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969 (להלן – חוק הבחירות לכנסת), וחוק הממשלה, התשס"א–2001 (להלן – חוק הממשלה), קובעים תקופת צינון של שלוש שנים לעובדי מדינה בתפקידים בכירים, ביניהם ראש המוסד וסגניו, ראש השב"כ וסגניו, קצינים בדרגת אלוף ומעלה, קציני משטרה בדרגת ניצב ומעלה ונציבי שירות בתי הסוהר. הרחבת המגבלות על זכותם של ראשי כוחות הביטחון להיבחר לכנסת נועדה להבטיח את אופייה הבלתי תלוי של מערכת הביטחון. בהתמודדותו בבחירות לכנסת או בכהונתו כשר של מי שלבש מדים זמן קצר קודם לכן, טמון החשש שמא החלטותיו במסגרת תפקידו הצבאי או הביטחוני הושפעו מהשקפותיו הפוליטיות. השמירה על איתנות של מערכות הביטחון מצדיקה הקפדה עם נושאי הדרגות הבכירות ביותר, המוכרים היטב לכלל הציבור, ומחייבת להחיל עליהם תקופת צינון ארוכה מזו הקיימת כיום. לפיכך מוצע להאריך משלוש שנים לעשר שנים את תקופת הצינון לפני הגשת מועמדות לבחירות לכנסת או למינוי כשר בממשלה, לעובדי מדינה בתפקידים בכירים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

² ס"ח התשס"א, עמ' 168.

ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)